

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan s trvalým bydlištěm v lokalitě jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v rámci návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k oblastem AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Návrh považuji za zásah do kvality života v obci a níže uvádím konkrétní důvody.

Odůvodnění námítky:

1. Alternativní méně konfliktní lokality nebyly prověřeny

Nesouhlasím s tím, že nebyly dostatečně prověřeny jiné, méně konfliktní lokality pro větrné elektrárny. Návrh neprokazuje, proč byly vybrány právě lokality ve volné krajině jižního Plzeňska a proč nebyly upřednostněny brownfieldy, průmyslové areály nebo jiné narušené plochy. Dokumentace sama připouští, že některé preferované typy území nebyly plnohodnotně prověřeny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů do krajiny.

2. Horizontové umístění brání ochraně dálkových výhledů

Nesouhlasím s navrženým horizontovým umístěním VTE, neboť dojde k trvalému narušení dálkových výhledů, které jsou hodnotnou součástí krajinného rázu jižního Plzeňska. Otevřené dálkové výhledy z polních cest, vyhlídek, kostelních věží a turistických tras patří k hodnotám regionu. Po umístění větrných elektráren v horizontových polohách budou tyto výhledy trvale narušeny stavbami několikanásobně přesahujícími jakékoli stávající dominanty.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.

3. Zjednodušený režim ohrožuje práva obyvatel

Námítkou je, že akcelerační režim podle RED III není možné aplikovat na lokalitu, kde existují prokázané konflikty s obyvatelstvem, krajinou a biotopem. Účelem RED III je urychlit výstavbu OZE v lokalitách, kde jsou střety minimální. V případě AOV 51, 62 a 63 však dokumentace dokládá existenci závažných střetů. Aplikací akceleračního režimu by došlo k oslabení posuzování těchto střetů a porušení principu prevence.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); čl. 191 SFEU; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

4. Biologické průzkumy nebyly dostatečně dlouhé

Nesouhlasím s kvalitou a rozsahem biologických průzkumů použitých pro vymezení akceleračních oblastí. Biologické průzkumy nebyly prováděny dostatečně dlouho a nemusely zachytit tahové období ptáků, sezónní migraci ani aktivitu netopýrů. Přesto dokumentace sama připouští výskyt citlivých a chráněných druhů. Skutečné dopady na přírodu tak mohou být výrazně podhodnocené.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

Ve své argumentaci odkazují rovněž na odbornou studii: Salguero, A. et al. (2023). Bat mortality at wind farms: long-term patterns. Biodiversity and Conservation.

5. Návrh omezí roli obecních územních plánů

Nesouhlasím s tím, že akcelerační režim de facto omezí možnost obcí prosazovat své vize prostřednictvím obecních územních plánů. Pokud bude lokalita zařazena mezi akcelerační oblasti, omezí se prostor obecních územních plánů koridorovat či regulovat výstavbu VTE. Tím dochází k vyprázdňení role obcí jako hlavních nositelů územního rozvoje.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 8 Ústavy ČR.

6. Návrh zasahuje do majetkových práv obyvatel

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřímo zasahuje do majetkových práv vlastníků nemovitostí v dotčených obcích. Trvalé umístění obrovských staveb v zorném poli a akustickém dosahu obytných nemovitostí ovlivňuje jejich atraktivitu i tržní hodnotu. Tento zásah do hodnoty soukromého majetku nebyl v dokumentaci kvantifikován.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip proporcionality.

Pro úplnost odkazují na recenzovaný zdroj: van Kamp, I., van den Berg, F. (2021). Health Effects Related to Wind Turbine Sound: An Update. International Journal of Environmental Research and Public Health.

7. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námitkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

8. Hromadění zátěží na jediném území

Vznáším námitku proti nepřiměřenému hromadění infrastrukturních zátěží na jednom území. Vedle plánované dálnice D20, vedení VVN a stávající průmyslové činnosti se nyní k zatížení krajiny mají přidat akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE. Žádný strategický dokument přitom nestanovuje hranici, kde by se nahromadění zátěží mělo zastavit.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip udržitelného rozvoje.

9. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává

nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

10. Flicker efekt a noční rušení nejsou řešeny

Nesouhlasím s tím, že tzv. flicker efekt (blikání stínů otáčejících se listů) a noční rušení leteckým osvětlením nejsou v dokumentaci dostatečně vyhodnoceny. Flicker efekt v okolí turbín i blikající noční osvětlení mohou způsobovat obtěžování obyvatel, poruchy spánku a u citlivých osob i zdravotní obtíže. Dokumentace se k těmto vlivům omezuje na obecné konstatování a jejich řešení odkládá do budoucích řízení.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

Vzhledem k uvedeným zásadním výhradám návrh ve stávající podobě odmítám a žádám, aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu vypuštěny.

V dne

Podpis: